

1501215-97.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... e a desclassificação para o crime de roubo majorado. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial parcial e a sua compensação com a reincidência, o reconhecimento da inconstitucionalidade da fração de aumento de 2/3, em relação ao emprego de arma de fogo, o reconhecimento da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501215-97.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501215-97.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO DE ALMEIDA BARRETO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

I - Relatório.

LEANDRO DE ALMEIDA BARRETO, qualificado às fls. 27 e 31, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 3º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 24 de junho de 2022, por volta das 20h:30min, na Rua Riachuelo, nº 465, Vila Nossa Senhora das Vitórias, nesta cidade e comarca de Mauá, agindo com unidade de propósitos e identidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça e violência exercida com disparo de arma de fogo contra Cláudio de Almeida, tentaram subtrair, em proveito comum, os objetos que guarneciam à residência de Apolino de Jesus Fernandes Pessoa, não se consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades (fls. 90/93).

Outrossim, LEANDRO DE ALMEIDA BARRETO, já qualificado nos autos, também foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º-A, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 24 de junho de 2022, por volta das 20h:30min, na Rua Riachuelo, nº 465, Vila Nossa Senhora das Vitórias, nesta cidade e comarca de Mauá, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tentou subtrair, para si, um veículo pertencente à ofendida não identificada, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (fls. 90/93).

Ademais, LEANDRO DE ALMEIDA BARRETO, já qualificado nos autos, também foi denunciado como incurso no artigo 157, § 3º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, mediante grave ameaça e violência exercida com disparo de arma de fogo, tentou subtrair, para si, o veículo Honda Civic, placas EBQ7G34, pertencente a Frank Pinheiro Campos, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (fls. 90/93).

Por fim, LEANDRO DE ALMEIDA BARRETO, já qualificado nos autos, também foi denunciado como incurso no artigo no artigo 146, § 1º, do Código Penal, porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, constrangeu Sidney Bruceis de Lima a fazer o que a lei não manda (fls. 90/93).

Foi convertida a prisão em flagrante do acusado em preventiva (fls. 64/65).

A denúncia foi oferecida (fls. 89) e recebida sendo foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 94/99).

O réu foi citado (fls. 147) e apresentou defesa preliminar (fls. 148/149).

O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 148/149).

Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as vítimas Frank Pinheiro Campos (fls. 148/149 e 152), Cláudio de Almeida (fls. 148/149 e 152), Sidney Bruceis de Lima (fls. 148/149 e 152) e Apolino de Jesus Fernandes Pessoa (fls. 148/149 e 152), as testemunhas Jonas de Souza (fls. 148/149 e 152) e Igor de Freitas Garcia (fls. 148/149 e 152), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Leandro de Almeida Barreto (fls. 148/149 e 152). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Jonas de Souza (fls. 15/16) e Igor de Freitas Garcia (fls. 17/18), as vítimas Frank Pinheiro Campos (fls. 19), Cláudio de Almeida (fls. 20), Sidney Bruceis de Lima (fls. 21) e Apolino de Jesus Fernandes Pessoa (fls. 22/23), e o réu Leandro de Almeida Barreto (fls. 26).

A instrução foi encerrada (fls. 148/149).

A acusação em memoriais propugnou pela condenação do réu, a fixação da pena acima do mínimo legal, o reconhecimento da agravante da reincidência e da atenuante da menoridade e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de penas (fls. 154/162).

A defesa do réu Leandro, em memoriais, requereu a desconsideração do reconhecimento por não ter sido observado a regra prevista no artigo 226 do Código de Processo Penal, já que não foram colocadas outras pessoas ao lado do réu no dia do reconhecimento e a improcedência da ação e a desclassificação para o crime de roubo majorado. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial parcial e a sua compensação com a reincidência, o reconhecimento da inconstitucionalidade da fração de aumento de 2/3, em relação ao emprego de arma de fogo, o reconhecimento da tentativa e a sua redução no grau máximo, o regime diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade (fls. 165/207).

Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/6).

Auto de recolhimento de pessoa (fls. 24).

Auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls. 25).

Laudo de exame de corpo de delito (fls. 37/38).

Auto de exibição e apreensão (fls. 39/40).

Fotos da arma e das munições (fls. 44/46).

Relatório de investigações (fls. 78/85).

Laudo de exame no local dos fatos (fls. 126/134).

Laudo de exame na arma (fls. 135/142).

Folha de antecedentes (fls. 49/51) e certidão (fls. 53/56).

II - Fundamentação.

A ação penal é parcialmente procedente.

Inicialmente, entendo não ser o competente para o julgamento deste processo, porque a instrução foi presidida e encerrada por outro juiz (fls. 148/149), o que o vincula, pelo princípio da identidade física do juiz, nos termos do artigo 399, § 2º, do Código de Processo Penal.

Friso que o artigo 132 do Código de Processo Civil de 1973, que tratava do princípio da identidade física do juiz no processo civil e de situações que o excepcionavam (Art. 132. O juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor.), além de não tratar expressamente dos casos de férias, foi expressamente revogado pelo artigo 1.046 do Código de Processo Penal de 2015, não havendo se falar em aplicação analógica, por se tratar de lei revogada, e o artigo 399 do Código de Processo Penal, não trata de exceções ao princípio da identidade física do juiz, ou seja, a meu ver, o juiz que presidiu a instrução está vinculado a ele.

Outrossim, sequer há se falar em excesso de prazo, porque os 90 dias (artigo 412 do Código de Processo Penal) da prisão do réu dar-se-ão, salvo melhor juízo, em 13 de setembro de 2022, noventa dias após a sua prisão, que ocorreu em 25 de junho de 2022 (fls. 1), e a magistrada que presidiu a instrução retorna de férias em 07/09/2022 (fls. 210). Em suma, se trata de um afastamento por curto período, cujo prazo para a formação da culpa, já se encerrou (Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça), e o prazo de 90 dias, que não é peremptório, também não decorreu.

Contudo, por se tratar de réu preso e ter sido aberta conclusão a este magistrado (fls. 209), para não se alegar que deixei um processo de réu preso parado, passo a sentenciá-lo.

A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/6), auto de recolhimento de pessoa (fls. 24), auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls. 25), laudo de exame de corpo de delito (fls. 37/38), auto de exibição e apreensão (fls. 39/40), fotos da arma e das munições (fls. 44/46), relatório de investigações (fls. 78/85), laudo de exame no local dos fatos (fls. 126/134), laudo de exame na arma (fls. 135/142) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria restou comprovada.

A vítima Frank Pinheiro Campos, judicialmente, disse que: 1) me recordo que estava transitando pela Rua Riachuelo, quando em minha direção veio um indivíduo em posse de uma arma de fogo, aparentemente visando roubar meu veículo; 2) reagi a agressão com cinco disparos; 3) ele reagiu com dois disparos contra mim, evadindo-se em

seguida; 4) a viatura da Força Tática me deu apoio posteriormente; 5) fiquei sabendo que o indivíduo havia sido preso após fazer um ônibus de refém nas proximidades; 6) não cheguei a presenciar uma abordagem do roubador a outro veículo; 7) apenas um roubador tentou roubar meu veículo; 8) os disparos que o roubador efetuou foram na minha direção; 9) não presenciei a polícia militar abordar o indivíduo no ônibus; 10) eu disparei primeiro, porque o indivíduo estava armado e vindo em minha direção; 11) ele não acertou nenhum disparo no meu veículo; 12) compareci na Delegacia posteriormente para realizar reconhecimento; 13) ele era moreno, magro com uma blusa colorida e cabelos curtos; 14) não me recorde de pedirem para descrever suas características na Delegacia antes do reconhecimento; 15) só havia ele na sala de reconhecimento; 16) acredito que ele tinha algumas tatuagens na perna; 17) não sei se atualmente seria capaz de reconhece-lo; 18) pelo que me recorde, reconheço o indivíduo segurando a placa de número um (fls. 148/149 e 152). A vítima Frank Pinheiro Campos nada acrescentou extrajudicialmente (fls. 19).

A vítima Cláudio de Almeida, sob o crivo do contraditório, disse que: 1) estava na minha casa quando minha cunhada ligou dizendo para minha esposa que havia um ladrão na casa dela; 2) como moro a aproximadamente 400m da casa da minha cunhada, saímos correndo, entramos no carro e fomos até a casa da minha cunhada; 3) durante o percurso, minha esposa ligou para a polícia e ficou conversando com eles; 4) ao chegarmos lá, minha esposa saiu do carro e quando eu estava saindo, ouvimos a porta da garagem abrindo, sendo que dois homens saíram correndo de lá; 5) gritei “olha o ladrão” e os segui com o carro; 6) eles viraram a rua, dispararam contra mim e se separaram; 7) na rua seguinte o roubador disparou mais uma vez contra mim e virou na mesma rua em que tentou assaltar meu cunhado, e não o vi mais; 8) nesse momento, apareceu uma viatura da polícia; 9) o segui por aproximadamente 650m gritando; 10) na hora em que eles viraram em uma rua, vi uma mulher descendo e uma criança próximos de um carro com a porta aberta; 11) não cheguei a ver se algum dos roubadores entrou naquele veículo, pois estava distante; 12) não presenciei ele entrando no ônibus; 13) ouvi dizer que após eu parar de segui-lo, ele entrou em um ônibus, que foi abordado pela viatura; 14) logo que eles saíram da residência eles começaram a correr e, posteriormente, como ele me viu o seguindo, ele começou a disparar; 15) ele disparou uma vez para cima, os demais, ele olhava para trás, na direção do meu carro e disparava a arma; 16) ele acertou um tiro na porta do motorista do meu carro; 17) esse foi o único tiro que ele acertou; 18) não sei detalhes físicos dos roubadores; 19) não cheguei a fazer reconhecimento na Delegacia, pois disse que não sabia como o rapaz era; 20) acredito que foram em torno de cinco ou mais disparos (fls. 148/149 e 152). A vítima Cláudio de Almeida, na fase extrajudicial, acrescentou que: a) ele abordou uma mulher que tava num carro, ele ia roubar o carro dela; b) tirou até a cadeirinha; c) ele fica me xingando; d) ele não conseguiu sair com o carro da mulher, acho que é porque é automático; e) ele foi e continuou fugindo (fls. 20).

Em juízo, a vítima Sidney Bruceis de Lima disse que: 1) sou motorista profissional; 2) estava trafegando na Avenida Riachuelo, se não me engano, por volta das 20h:40min, e em uma valeta, em que se tem que diminuir a velocidade do veículo, observei uma movimentação estranha, e quando percebi, o réu se encontrava na frente do ônibus com a arma em punho, apontando para a frente do ônibus e ordenando que eu parasse o ônibus; 3) acabei parando o ônibus e ele veio até a porta, ainda com a arma em punho dizendo: “abre se não estouro sua cabeça”; 4) abri a porta e ele entrou no ônibus, sentando atrás de mim, colocando a arma nas minhas costas e ordenando que eu andasse com o ônibus; 5) assim que dei partida, ouvi o barulho da viatura policial, no que comecei a desacelerar a velocidade do ônibus; 6) a viatura entrou na frente do ônibus e tive que parar, mas os policiais não sabiam que o réu se encontrava dentro do ônibus; 7) um dos policiais passou ao lado do ônibus e, então, vendo o segundo, abri a porta do ônibus e gritei que o elemento estaria dentro do ônibus atrás de mim, ao que o réu jogou o revólver no piso do ônibus e o policial o prendeu; 8) não presenciei o réu disparando tiros, mas quando desci do

ônibus vi cápsulas de munição no chão; 9) o homem era magro, de aproximadamente 1,75m ou mais de altura, moreno escuro, cabelo bem feito, com uma calça preta, com uma listra lateral e uma jaqueta; 10) andei aproximadamente 7 a 10 metros com o indivíduo dentro do ônibus; 11) fiz reconhecimento na Delegacia; 12) lá não me pediram para descrever o indivíduo antes do reconhecimento; 13) ele estava em uma sala e o vi através de uma frecha, sendo que só havia ele na sala; 14) o local onde o roubo aconteceu estava escuro, mas o ônibus tem boa iluminação, então foi possível reconhecê-lo facilmente; 15) ele não usava nenhuma máscara ou boné durante a ação; 16) reconheço o número um como o indivíduo que apontou a arma, me fez parar o ônibus e me ameaçou (fls. 148/149 e 152). A vítima Sidney Bruceis de Lima, na fase inquisitiva, nada acrescentou (fls. 21).

Judicialmente, a vítima Apolino de Jesus Fernandes Pessoa disse que: 1) estava chegando em casa aproximadamente 20h:00min com minha motocicleta motorizada, abri a porta, desliguei a motocicleta e enquanto a porta fechava, um homem passou por debaixo dessa, apontando uma arma para mim e me mandando parar o fechamento; 2) parei a porta e a abri a mando do roubador, para que seu comparsa entrasse; 3) fechei a porta e fomos até a porta da cozinha da minha casa; 4) pedi para minha esposa abrir a porta, pois estava sendo assaltado; 5) ela então trancou a porta; 6) meu filho apareceu pelo vidro da porta, ao que o assaltante disse para meu filho abrir a porta ou me matariam; 7) meu filho disse que logo a polícia estaria lá e que o alarme iria tocar; 8) nesse momento, o alarme da casa disparou, assustando os roubadores, que saíram correndo pela garagem levando uma lanterna e o controle do portão que eram meus; 9) minha mulher havia pedida ajuda para meu cunhado, que estava chegando com a minha cunhada naquela hora e começaram a gritar “pega ladrão”; 10) os roubadores começaram a disparar a arma na rua; 11) meu cunhado seguiu eles até certo ponto; 12) eles tentaram roubar um carro, mas o carro não funcionou, então um fugiu e o outro entrou em um ônibus; 13) o que entrou no ônibus foi pego, mas o outro fugiu; 14) haviam várias viaturas na rua no momento em que o réu foi apreendido; 15) tenho atualmente 74 anos; 16) não vi em que direção foram os disparos, mas pelo som, pareceu que eles descarregaram a arma no carro do meu cunhado, sendo que apenas uma bala acertou o carro do lado do motorista; 17) ouvi dizer que eles roubaram o carro de uma senhora depois, mas não conseguiram ligar o carro, porém não presenciei; 18) não vi o roubador sendo preso, apenas na traseira da viatura; 19) a distância entre minha casa e o local em que o réu foi preso é de um quarteirão; 20) a pessoa que me roubou era a que estava na Delegacia; 21) ele tinha estatura média com roupa de listras brancas e vermelhas, acredito eu, mas não me lembro de muitos detalhes físicos; 22) fiz reconhecimento na Delegacia e me colocaram uma pessoa para reconhecer; 23) não me recordo se me pediram para descrever o roubador antes do reconhecimento; 24) apenas ouvi os disparos; 25) não recuperei os bens que foram subtraídos; 26) me parece que o roubador é o indivíduo segurando a placa de número um, a partir de seu rosto; 27) esse indivíduo foi um dos homens que me assaltaram (fls. 148/149 e 152). A vítima Apolino de Jesus Fernandes Pessoa, na fase policial, nada acrescentou (fls. 22/23).

Em juízo, a testemunha Jonas de Souza disse que: 1) sou policial militar e na data dos fatos estávamos em patrulhamento por Mauá, quando fomos informados pelo rádio acerca de um roubo que estaria ocorrendo em uma residência na Rua Riachuelo; 2) ao chegarmos ao local vimos um veículo Honda Civic parado; 3) saiu de dentro do veículo uma pessoa que se identificou como policial militar de folga que nos informou que havia acabado de ser vítima de tentativa de roubo e havia efetuado disparos na direção de um indivíduo que disparou contra ele; 4) ele indicou a direção que o indivíduo teria fugido e ao adentrarmos na rua, populares nos disseram que o indivíduo estava dentro do ônibus, que estava vindo na nossa direção; 5) o motorista do ônibus deu sinal de farol para gente e parou o coletivo no meio da via pública; 6) entramos no coletivo e o motorista nos sinalizou que o indivíduo estaria atrás dele; 7) abordamos a pessoa indicada, atual réu do processo, e posteriormente ele confessou que tinha participação nos roubos; 8) o motorista disse que o réu estava armado e havia jogado a arma no ônibus; 9) na

varredura localizamos o armamento em cima de um assento próximo do réu; 10) o réu foi detido; 11) fizemos contato com as demais vítimas do réu, sendo o dono da residência, um familiar desse e o policial militar; 12) durante o atendimento da ocorrência não tivemos notícia de um roubo contra uma Senhora; 13) não conhecia o réu por nenhum outro fato (fls. 148/149 e 152). A testemunha Jonas de Souza, na fase extrajudicial, na acrescentou (fls. 15/16).

A testemunha Igor de Freitas Garcia, sob o crivo do contraditório, disse que: 1) sou policial militar e na data dos fatos caiu no COPOM a ocorrência de roubo de residência em andamento; 2) ao prosseguirmos ao local fomos parados por um indivíduo que se identificou como policial militar e que havia sofrido tentativa de roubo, tendo trocado tiros com o indivíduo; 3) o policial nos apontou a direção em que o indivíduo havia se evadido e ao seguirmos, populares nos apontaram que o indivíduo teria entrado em um ônibus; 4) ao visualizarmos um coletivo, o motorista nos deu um sinal de farol e parou, e dentro do coletivo o motorista informou que o indivíduo estava na parte traseira dele; 5) abordamos o indivíduo e encontramos a arma em um banco do ônibus; 6) posteriormente, fizemos contato com vítimas nos arredores e descobrimos que ele havia tentado roubar uma residência e disparado a arma de fogo contra um veículo; 7) não fui informado sobre uma tentativa de roubo contra um veículo conduzido por uma senhora; 8) o armamento se encontrava em um assento próximo ao réu no ônibus e não no chão; 9) a testemunha Jonas tem as mesmas informações que eu; 10) não conhecia o réu; 11) fiquei sabendo do roubo via COPOM e próximo do local seguimos a informação do policial que trocou tiros com o assaltante; 12) não me recordo se foi dito pelo COPOM quantos roubadores estavam na casa (fls. 148/149 e 152). A testemunha testemunha Igor de Freitas Garcia, na fase extrajudicial, nada acrescentou (fls. 17/18).

Por fim, o réu Leandro de Almeida Barreto, ao ser interrogado, em juízo, disse que: 1) a acusação de tentativa de latrocínio de roubo não é verdadeira; 2) na data dos fatos, eu estava com dois amigos, sendo que um se encontrava dentro de um carro na esquina da residência; 3) havia um senhor entrando na residência e quando o portão estava abaixando, eu corri e entrei por baixo, anunciando o assalto e pegando o controle para abrir o portão para o não identificado que estava comigo; 4) o não identificado entrou comigo na residência e ao chegar na porta, ele disse que não tinha a chave e que a esposa era quem deveria abrir; 5) a esposa disse que a polícia estava chegando e então começou a tocar um alarme na residência; 6) empreendemos fuga pelo portão da garagem; 7) ao correr pela rua, se não me engano havia um bar, em que havia algumas pessoas que começaram a gritar pega ladrão; 8) ao chegarmos na rua em que o carro que deveria nos levar, percebemos que o carro não estava mais lá e não conhecíamos a região de Mauá; 9) corremos e vimos um Honda Civic preto e um Sanderô Prata, gritando pega ladrão; 10) continuamos a correr, e em certo momento, o rapaz que estava comigo deu um disparo em direção aos carros; 11) entramos em outra rua e nos deparamos com o carro prata, que acelerou e tentou me atropelar, mas eu pulei e ele não me atingiu; 12) ao passar por mim o motorista disse que eu havia perdido, enquanto meu companheiro conseguiu correr; 13) o Honda Civic estava parado no meio da rua; 14) continuei a correr sozinho; 15) acabei encontrando com o indivíduo que estava comigo em outra rua, onde o Honda Civic jogou o carro na calçada, falou um palavrão para mim e disparou a arma de fogo contra mim; 16) não sei precisar quantos disparos foram, mas foram muitos, tanto que até perdi a audição do ouvido esquerdo no momento; 17) quando cai no chão, consegui me levantar rápido, corri e o indivíduo que estava comigo deu mais disparos, se não me engano foram três; 18) após, ele jogou o revólver; 19) peguei o revólver e continuei correndo, sendo que o Honda Civic já estava dando a volta na rua; 20) vi uma viatura da Força Tática passando e um ônibus; 21) parei na frente do ônibus e falei para o motorista abrir a porta; 22) o motorista abriu, eu entrei e sentei no banco atrás do motorista, pedindo para acelerar; 23) o motorista pediu que eu não fizesse nada com ele e afirmei que não faria, apenas pedi para me tirar de lá; 24) as viaturas da Força Tática cercaram o ônibus e o motorista disse ao policial que eu estava atrás dele e estava armado; 25) joguei o revólver para o

fundo do ônibus, no corredor e desci do ônibus levantando a camiseta para mostrar que não estava armado; 26) eles me algemaram e contei que havíamos tentado invadir uma residência e que não sabia para onde meu comparsa havia corrido, pois não conhecíamos a região; 27) me levaram para uma viatura e, chegando lá, o motorista do Honda Civic preto chegou me dando tapa na cara, me agredindo e dizendo: “você é louco de atirar em um policial?”; 28) respondi que não fui eu quem havia atirado mas ele disse que como eu estava junto “também era meu”; 29) assumi que havia tentado roubar a residência apenas e me disseram que eu podia permanecer em silêncio, então fiquei; 30) na Delegacia realizaram reconhecimento e disse que falaria apenas em juízo; 31) na residência meu comparsa era quem portava a arma; 32) apenas peguei a arma quando meu comparsa se desfez dela; 33) meu comparsa efetuou disparos em via pública quando o Honda Civic veio para cima de mim e quando o Civic e o Sandero estavam juntos na rua; 34) peguei a arma, porque estavam falando “pega ladrão” e correndo atrás de mim, e mesmo que a arma não tivesse mais munição, eles pararam de vir atrás de mim; 35) peguei a arma apenas para assustar as pessoas e elas não me agredirem; 36) não tentei assaltar o Honda Civic, ele já estava com o Sandero, acredito que no bar, e vieram nos perseguir; 37) não vi um veículo HB20 branco na saída da residência, nem que ele tenha nos perseguido; 38) não me recordo do HB20 nos perseguindo, apenas do Sandero, que podia ser uma HB20, mas era prata; 39) não me recordo de um veículo com uma Senhora e uma criança; 40) na hora que meu comparsa efetuou os disparos estávamos correndo e os carros reduziram a velocidade, então acredito que os disparos foram efetuados na intenção de assustar apenas (fls. 148/148 e 152). Extrajudicialmente, o réu Leandro de Almeida Barreto permaneceu em silêncio (fls. 26).

Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/6), auto de recolhimento de pessoa (fls. 24), auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls. 25), laudo de exame de corpo de delito (fls. 37/38), auto de exibição e apreensão (fls. 39/40), fotos da arma e das munições (fls. 44/46), relatório de investigações (fls. 78/85), laudo de exame no local dos fatos (fls. 126/134), laudo de exame na arma (fls. 135/142), como também pelas declarações das vítimas Frank Pinheiro Campos (fls. 19, 148/149 e 152), Cláudio de Almeida (fls. 20, 148/149 e 152), Sidney Bruceis de Lima (fls. 21, 148/149 e 152) e Apolino de Jesus Fernandes Pessoa (fls. 22/23, 148/149 e 152), pelos depoimentos das testemunhas Jonas de Souza (fls. 15/16, 148/149 e 152) e Igor de Freitas Garcia (fls. 17/18, 148/149 e 152), e pela confissão parcial do réu Leandro de Almeida Barreto (fls. 26, 148/149 e 152), foi comprovado que, na data e local dos fatos, a vítima Apolino abaixava o portão da sua residência, quando foi abordado pelo réu e outro indivíduo não identificado. O réu portava uma arma de fogo, tomou o controle da vítima e abriu o portão para o outro roubador entrar. Todavia, a mulher da vítima, que estava no interior da casa, percebeu a ocorrência do roubo, acionou os seus familiares e a polícia militar, e disparou o alarme de segurança instalado na casa, o que assustou os roubadores, que decidiram se evadir do local, sem levar nada. No entanto, no momento em que o réu Leandro e o outro indivíduo não identificado saíam da residência, foram surpreendidos pela vítima Cláudio, que é cunhado da vítima Apolino, e foi até a casa deles a pedido da mulher da vítima Apolino, e gritou “pega ladrão”, quando o réu efetuou disparos de arma de fogo contra ele (vítima Cláudio), mas, mesmo assim, a vítima Cláudio passou a perseguir o réu, enquanto o outro roubador fugiu.

Durante a fuga, o réu cruzou com o ônibus M.Benz, placas GKD0J37, que era conduzido pela vítima Sidney, interceptou a sua frente, obrigou o condutor do ônibus a pará-lo, ingressou nele e mandou ele sair daquele local. Contudo, as testemunhas Jonas e Igor, que são policiais militares, já haviam sido avisados do roubo, perceberam algo estranho no ônibus, e mesmo o réu determinando que a vítima Sidney não parasse, ele avisou os policiais, eles pararam a viatura na frente do ônibus e entraram, detiveram ele e apreenderam o revólver, calibre 38, marca Taurus, com numeração raspada.

Desta maneira, pela prova colhida no processo, não resta há menor dúvida de que o

réu e um indivíduo não identificado, tentaram roubar a casa da vítima Apolino, mas não conseguiram, porque a mulher dele acionou a polícia e os familiares, e acionou o alarme, tendo ele disparado contra a vítima Cláudio, que foi em socorro do seu cunhado Apolino (fls. 133/134 e 135/142), ou seja, o crime de latrocínio tentado está configurado, porque pouco importa contra a vida de quem se tente, e no caso foi tentado contra a vida da testemunha Cláudio que foi em socorro ao seu cunhado, que é a testemunha Apolino. Neste sentido a doutrina:

Pluralidade de vítimas fatais e única subtração patrimonial. Crime único ou concurso de crimes? No caso de uma única subtração patrimonial e pluralidade de mortes, há um único latrocínio e não concurso de crimes, devendo o número delas ser considerado nos termos do art. 59 do CP; por exemplo: agente que mata a vítima e o vigilante noturno para assegurar a posse da res. Isso ocorre porque no crime de latrocínio a morte da vítima ou de terceiro é produzida com o fim de assegurar a posse da res ou a impunidade do crime. O homicídio é um meio para a plena realização do roubo. A produção de várias mortes configura a de vários atos executórios realizados tão só com o fim de cometer uma única subtração, ou seja, apenas um crime. Nesse diapasão, considera-se que as várias mortes não desnaturam o crime único de latrocínio.

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial, arts. 121 a 212. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, vol. 2, p. 484/485.

Outrossim, ficou cabalmente demonstrado que foi o réu ingressou no ônibus e obrigou a vítima Sidney, que era o condutor do ônibus, a guiá-lo com rapidez e sem obedecer o itinerário, com a nítida finalidade de se evadir.

Friso que, mesmo não tendo sido observado o disposto artigo 226 do Código de Processo Penal, porque foi apresentado apenas o réu para reconhecimento (fls. 24/25), segundo a nova interpretação legal, dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao mencionado artigo, o reconhecimento é apenas um meio de prova, e, neste caso concreto, o réu foi perseguido todo o momento e preso em flagrante impróprio ou quase-flagrante (artigo 302, inciso III, do Código de Processo Penal) e flagrante presumido (artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal), com a arma de crime e confessou tanto a tentativa de latrocínio contra as vítimas Apolino e Sidney, como também o constrangimento com relação à vítima Sidney.

Contudo, não ficou comprovado que o réu se deparou com um veículo conduzido por uma mulher não identificada e anunciou outro roubo, determinando que a vítima descesse do veículo, porque esta suposta vítima não foi identificada, inclusive para descrever a conduta do réu, e o réu negou este fato (fls. 26, 148/149 e 152), Outrossim, as vítimas Apolino e Cláudio não confirmaram judicialmente (fls. 148/149 e 152), o que haviam declarado extrajudicialmente (fls. 20 e 22/23), e as vítimas Frank e Sidney, como também as testemunhas Jonas e Igor não sabiam nada sobre estes fatos (fls. 148/149 e 152). Em suma: a) a vítima Frank não chegou a presenciar a abordagem do roubador a outro veículo (fls. 148/149 e 152); b) a vítima Cláudio disse que na hora em que eles viraram uma rua, viu uma mulher descendo e uma criança próximos de um carro com a porta aberta, mas não chegou a ver se algum dos roubadores entrou naquele veículo, pois estava distante (fls. 148/149 e 152); c) a vítima Apolino disse vagamente que eles tentaram roubar um carro, mas o carro não funcionou e eles fugiram (fls. 148/149 e 152); d) as testemunhas Jonas e Igor disseram que durante o atendimento da ocorrência não tiveram notícia de um roubo contra uma Senhora (fls. 148/149 e 152). Aliás, conforme já dito, ainda que as vítimas Apolino e Cláudio ratificassem as suas declarações extrajudiciais (fls. 20 e 22/23), o que não fizeram, como não estavam próximos desta suposta vítima, ela seria imprescindível para descrever pormenorizadamente a conduta do réu.

Por fim, também não foi comprovado a tentativa de latrocínio contra a vítima Frank, porque o réu Leandro sequer anunciou o roubo, esta vítima disse que aparentemente acredita que ia ser roubada e disparou contra o réu (fls. 148/149), mas esta

presunção milita em favor do réu. Aliás, antes do reconhecimento judicial a vítima Frank disse que nem saberia se poderia reconhecer o réu. Em síntese, o réu poderia ir rouba-lo ou também poderia ter disparado contra ele, tal qual fez contra a vítima Cláudio, e o tipo estaria amoldado ao latrocínio da vítima Apolino, na qual os disparos são efetuados contra terceiras pessoas, que não os titulares dos patrimônios. Aliás, pela dúvida trazida pela vítima Frank, pode ser que não seja nem o réu que disparou contra ele, pois, como já dito, antes do reconhecimento judicial, ela disse que não teria certeza se reconheceria o réu Leandro.

Reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, em relação à tentativa de latrocínio contra as vítimas Apolinio e Sidney, porque não houve inversão da posse, nem morte, conforme prova pericial e oral produzidas (fls. 126/134, 135/142 e 148/149 e 152). O crime não se consumou, porque a mulher da vítima Apolino acionou a polícia militar, avisou a vítima Cláudio, que é cunhado da vítima Apolino, e acionou o alarme da casa, quando os roubadores fugiram do local sem levar nada.

Não reconheço a causa de aumento de pena, relativa à arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, apesar de não se ter dúvida de que o réu portava arma de fogo e ter disparado, no mínimo contra a vítima Cláudio (fls. 126/134, 135/142, 148/149 e 152), o Superior Tribunal de Justiça entende que a causa de aumento do emprego de arma de fogo somente pode ser utilizada para o roubo próprio e o impróprio. Em suma, o entendimento é de que não incidem as causas de aumento de pena do § 2º do artigo 157 do Código Penal, na hipótese o § 3º deste artigo, quer pela resultado agravador lesão grave ou morte. Neste sentido a jurisprudência:

"PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 3.º, 1ª PARTE, DO CÓDIGO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE MAJORANTE DO § 2º DO ART. 157 AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento.

2. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus.

3. Na espécie, não prospera o incremento sancionatório, eis que incabível a utilização das causas de aumento de pena constantes do § 2º do artigo 157 do Código Penal para majorar a reprimenda aplicada pela prática do crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave, porquanto as referidas majorantes somente podem incidir sobre os delitos de roubo próprio e impróprio.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena para 8 (oito) anos de reclusão, mantidos os demais termos da condenação." - (grifei).

(HC 330.831/R0, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 22/09/2015).

Informativo 88 do Superior Tribunal de Justiça: "A Turma, por maioria, deu parcial provimento ao recurso com o entendimento de que ao latrocínio não se aplicam as causas especiais de aumento da pena previstas no art. 157, § 2º, do CP, tidas como qualificadoras do crime de roubo. Precedentes citados do STF: RE 93.754-SP, RTJ 98/478, e HC 60.223-RJ, DJ 3/12/1992. REsp 255.650-RS, Rel. Min. Vicente Leal, julgado em 15/3/2001."

Reconheço a agravante de o crime de tentativa de latrocínio ter sido praticado contra maior de 60 anos, previsto no artigo 61, inciso II, alínea h, pois, na época dos fatos a vítima Apolino tinha 75 anos (fls. 7).

Igualmente, reconheço a causa de aumento de pena, relativa à arma de fogo em relação ao crime de constrangimento ilegal, prevista no artigo 146, §1º, do Código

Penal, pois a vítima foi categórica de que o réu estava portando uma arma de fogo e a ameaçou com ela, conforme prova pericial e oral produzida (fls. 126/134, 135/142, 148/149 e 152).

Por fim, reconheço o concurso material de crimes, pois com mais de uma ação o réu produziu mais de um resultado, contra bens jurídicos diversos, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Leandro de Almeida Barreto, pela prática do crime de tentativa de latrocínio contra pessoa maior de 60 anos, previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea h, todos do Código Penal, contra as vítimas Cláudio de Almeida e Apolino de Jesus Fernandes Pessoa, em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), com o crime de constrangimento ilegal, com o emprego de arma de fogo, previsto no artigo 146, § 1º, do Código Penal, contra a vítima Sidney Bruceis de Lima.

Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar à pena.

a) Em relação aos crimes de tentativa de latrocínio em relação à vítima Cláudio e Apolino:

Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (20 anos de reclusão e 10 dias-multa). As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (1/6 para cada uma das condições desfavoráveis), porque as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis a ele, por dois motivos: a) a reprovabilidade da conduta de roubar uma casa é muito maior, pois ela é considerada um "asilo inviolável", conforme a própria Constituição Federal diz no inciso XI do artigo 5º, é o lugar onde as pessoas se refugiam e sentem-se mais confortáveis do que qualquer outro lugar do planeta, onde se sentem a vontade e protegidas; além de tentar disparar contra os policiais; b) periculosidade do réu que praticou o crime em concurso de pessoas, com o emprego de arma de fogo e disparou contra a vítima Cláudio (fls. 133/134), passando a pena para 26 anos e 8 meses de reclusão (fls. 49/51 e 53/56).

Na segunda fase da aplicação da pena, existem duas agravantes e duas atenuantes, pois o réu é reincidente pelo crime de roubo (fls. 49 e 54) e o crime foi praticado maior de 60 anos, previsto no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, o réu era menor de 21 anos na data dos fatos (fls. 7 e 27) e confessou o crime (gravação audiovisual), razão pela qual as compenso.

Na terceira fase de aplicação da pena, não existem causas de aumento a serem apreciadas. No entanto, reduzo a sua pena em 1/2, em virtude do crime ser tentado, totalizando a pena do réu Leandro de Almeida Barreto, em 13 anos e 4 meses de reclusão. A pena foi reduzida em 1/2, porque ele disparou a esmo, poderia ter matado quaisquer pessoas, mas concretamente somente atingiu a porta do veículo da vítima Cláudio (fls. 133/134).

b) Em relação ao crime de constrangimento ilegal:

Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (3 meses de detenção). As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 49/51 e 53/56).

Na segunda fase da aplicação da pena, existe uma agravante e duas atenuantes, pois o réu é reincidente pelo crime de roubo (fls. 49 e 54), confessou o crime (fls. 148/149 e 152) e era réu era menor de 21 anos na data dos fatos (fls. 7 e 27), razão pela qual compenso uma agravante com uma atenuante. Contudo, deixo de reduzir a outra atenuante, porque a pena está no patamar mínimo e ela não pode ser inferior

ao mínimo nesta fase de dosimetria da pena, nos termos do artigo 67 do Código Penal e da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de diminuição a serem apreciadas. No entanto, aplico cumulativamente as penas e em dobro, em razão de o crime ter sido cometido com emprego de arma de fogo (causa de aumento já reconhecida acima), passando a pena para 6 meses de detenção e 20 dias-multa.

Outrossim, conforme já reconheci acima o concurso material de crimes, aplico cumulativamente as penas dos crimes de tentativa de roubo (13 anos e 6 meses de reclusão) e de constrangimento ilegal (6 meses de detenção e 20 dias-multa), totalizando 13 anos e 6 meses de reclusão, 6 meses de detenção e 20 dias-multa, que a torna definitiva para o réu Leandro.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado para ao crime de tentativa de latrocínio, segundo dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois a pena é superior a oito anos, o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis a ele, conforme já fundamentado na primeira e na segunda fase de aplicação da pena (fls. 49/51 e 53/56); e semiaberto para o crime de constrangimento ilegal, pois, apesar de a pena ser inferior a quatro anos, o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis a ele, conforme já fundamentado na primeira e segunda fase de aplicação da pena (fls. 49/51 e 53/56). Em razão do crime de constrangimento ilegal ter sido praticado com grave ameaça com o emprego de arma de fogo, da reincidência do réu e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, já mencionadas (fls. 21/25 = 36/41), deixo de substituir a pena, bem como não a suspendo, nos termos dos artigos 44, incisos II e III, e § 3º; e 77, incisos I e II; ambos do Código Penal.

Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 28/29).

III - Dispositivo.

Em razão do exposto, CONDENO o réu LEANDRO DE ALMEIDA BARRETO (R.G. nº 52.274.086 - filho de Paulo Rogério dos Santos Barreto e Marizete de Almeida Rocha Barreto - fls. 27 e 31), pela prática do crime de tentativa de latrocínio contra pessoa maior de 60 anos, previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, combinado com os artigos 14, inciso II, e 61, inciso II, alínea h, todos do Código Penal, contra as vítimas Cláudio de Almeida e Apolino de Jesus Fernandes Pessoa, a 13 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), com o crime de constrangimento ilegal, com o emprego de arma de fogo, previsto no artigo 146, § 1º, do Código Penal, contra a vítima Sidney Bruceis de Lima, a 6 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, além de 20 dias-multa no valor de 1/30 avos cada dia multa. No entanto, ABSOLVO o réu LEANDRO DE ALMEIDA BARRETO (R.G. nº 52.274.086 - filho de Paulo Rogério dos Santos Barreto e Marizete de Almeida Rocha Barreto - fls. 27 e 31), da imputação do crime de tentativa de latrocínio, previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, contra a vítima Frank Pinheiro Campos, como também pelo crime de tentativa de roubo, com emprego de arma de fogo, previsto nos artigos 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, contra a vítima não identificada, por insuficiência de provas para a sua condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão presentes os fundamentos

da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual preso (fls. 64/65).

Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) archive-se o processo.

Autorizo cópias reprográficas.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Mauá, 29 de agosto de 2022~~0~~.

Sandro Rafael Barbosa Pacheco
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA